

Akte Lindenhof-Gymnasium - Inklusion, Ordnungsmaßnahme und Schulwechsel

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (5)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)
Teil 4	Excel-Tabellen (1)
Teil 5	Word-Dokumente (2)
Teil 6	Bildanlagen und Screenshots (1)
Teil 7	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (3)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-mandatsnotiz-und-auftrag.md

Mandatsnotiz

Schulrecht: 14-jährige Schülerin mit ADHS-/LRS-Nachteilsausgleich, Mobbingvorwurf, Handyvideo, Unterrichtsausschluss, drohender Schulwechsel und Streit um Ganztagsbetreuung.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Datei: 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrensstand.md

Zeitstrahl

- 11.04.2026: erste interne Entscheidung.
- 24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität.
- 05.05.2026: Bescheid/Protokoll wird übersandt.
- 18.05.2026: Betroffene Person bittet um Akteneinsicht.
- 27.05.2026: Fristdruck, weil Alltag/Studienverlauf unmittelbar betroffen ist.

Datei: 03-normenkette-livecheck.md

Normenkette

1. Bundesland und aktuelles Gesetz.
2. Verordnung oder untergesetzliche Ordnung.
3. Satzung, Schul-/Prüfungs-/Grundordnung.
4. Konkreter Bescheid, Beschluss oder Verwaltungsakt.
5. Rechtsbehelf und Frist.

Datei: 12-offene-punkte.md

Offene Punkte

- Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion prüfen.

- Rechtsqualität der Schreiben/Beschlüsse einordnen.
- Frist und zuständigen Rechtsbehelf sichern.
- Akteneinsicht und fehlende Protokolle anfordern.

Datei: 90-ergaenzende-korrespondenz-und-vollvermerke.md

Ergänzende Schulakte Inklusion, Ordnungsmaßnahme und Schulwechsel

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Schüler Oskar Lindenhof, seine Mutter Jantje und die Schulleitung der Tucholsky-Schule die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Konflikt um Schulbegleitung, Unterrichtsausschluss nach Pausenhofvorfall, drohender Schulwechsel und fehlende Förderplanfortschreibung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Oskar hat einen anerkannten Unterstützungsbedarf. Nach einem Streit um ein Tablet wurde er für drei Tage ausgeschlossen. Die Schule behauptet Überforderung der Klasse; die Mutter verweist auf ausgefallene Schulbegleitung und fehlende Krisenabsprachen. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Mutter an Schulaufsicht und Kanzlei

`` Von: jantje.lindenhof@testmail.test An: schulaufsicht@bezirk.test; kanzlei@schulrecht.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Oskar soll wechseln - Förderplan wurde nie angepasst ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir

vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte trennen Sie Inklusionsanspruch, Ordnungsmaßnahme, Kindeswohl, Schulorganisation und Eilrechtsschutz. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Schüler Oskar Lindenhof, seine Mutter Jantje und die Schulleitung der Tucholsky-Schule

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Antrag auf Akteneinsicht und Zwischenlösung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

E-Mails

Datei: 07-email-eltern-an-schule.eml

Von	eltern.reben@example
An	schulleitung@lindenhof.example
Datum	Wed, 20 May 2026 08:12:00 +0000
Betreff	Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss

Sehr geehrte Frau Direktorin,

wir bitten um Übersendung des Konferenzprotokolls, der Chat-/Video-Unterlagen und der Rechtsgrundlage für den Unterrichtsausschluss. Amalia sitzt seit drei Tagen zu Hause und erhält nur Arbeitsblätter.

Mit freundlichen Grüßen
Familie Reben

CSV-Tabellen

Datei: 10-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
04-schreiben	DOCX	rot
06-foerderplan	PDF	rot
08-klassenchat	JPG	gelb

Datei: 13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
01-mandatsnotiz-und-auftrag.md	MD	mittel
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.md	MD	mittel
03-normenkette-livecheck.md	MD	mittel
04-schreiben-schulleitung-unterricht sausschluss.docx	DOCX	hoch
05-fehlzeiten-noten-nachteilsausglei ch.xlsx	XLSX	hoch
06-foerderplan-und-schulpsychologi e.pdf	PDF	hoch
07-email-eltern-an-schule.eml	EML	hoch
08-klassenchat-auszug.jpg	JPG	mittel
09-klassenkonferenz-protokoll-ausz ug.pdf	PDF	mittel
10-anlagenindex.csv	CSV	mittel
11-entwurf-widerspruch-eilantrag.do cx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.md	MD	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel

Excel-Tabellen

Datei: 05-fehlzeiten-noten-nachteilsausgleich.xlsx

Tabellenblatt: Fehlzeiten

Datum	Grund	entschuldigt	Bemerkung
2026-03-12	Migräne	ja	Attest
2026-04-18	Konflikt nach Chat	unklar	Klassenleitung informiert

Tabellenblatt: Noten

Fach	Stand	Problem
Deutsch	4-	LRS-Ausgleich unklar
Mathe	3	keine Auffälligkeit
Englisch	5	mündliche Mitarbeit nach Ausschluss fehlt

Word-Dokumente

Datei: 04-schreiben-schulleitung-unterrichtsausschluss.docx

Schreiben der Schulleitung

Die Schulleitung des Lindenhof-Gymnasiums teilt mit, dass Amalia Reben wegen eines Handyvideos und wiederholter Störungen bis zur Klassenkonferenz nicht am Unterricht teilnehmen soll. Zugleich wird ein Schulwechsel empfohlen.

Das Schreiben enthält keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unklar ist, ob es nur eine pädagogische Maßnahme, eine vorläufige Ordnungsmaßnahme oder ein Verwaltungsakt sein soll.

Nachteilsausgleich LRS/ADHS wird nicht erwähnt

Eltern wurden nur per Mail informiert

Mobbingvorgeschichte fehlt

Datei: 11-entwurf-widerspruch-eilantrag.docx

Entwurf Widerspruch und Eilbitte

Namens der Eltern wird die Aufhebung des Unterrichtsausschlusses und hilfsweise die unverzügliche Beschulung mit Lernmaterial, Fördermaßnahmen und Schutzkonzept beantragt.

Die Rechtsqualität des Schreibens ist unklar. Vorsorglich wird Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt.

Anhörung rügen

Nachteilsausgleich einziehen

Mobbing-Schutzpflichten prüfen

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 08-klassenchat-auszug.jpg



Bilddatei: 08-klassenchat-auszug.jpg

PDF-Anhang: 06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

Datei: 06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

Förderplan / Schulpsychologie

Amalia hat seit 2024 einen dokumentierten LRS-Nachteilsausgleich. Für 2026 ist zusätzlich ADHS abgeklärt, aber der Förderplan wurde nicht angepasst.

Die Notiz empfiehlt Strukturhilfen, keine Strafeskalation ohne Klärung des Mobbingkontextes.

Punkt	Stand	Lücke
LRS	anerkannt	Zeugnisbemerkung prüfen
ADHS	Verdacht/Attest	Maßnahme offen
Mobbing	Chatverläufe	Schutzkonzept fehlt

PDF-Anhang: 09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

Datei: 09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

Klassenkonferenz Protokollauszug

Die Klassenkonferenz beschließt, der Schulleitung einen Schulwechsel nahezu legen. Eine förmliche Anhörung der Eltern ist im Protokoll nicht erkennbar.

Der Förderplan wird nicht diskutiert. Zwei Lehrkräfte erwähnen Mobbing, ohne dass daraus Maßnahmen folgen.

TOP	Inhalt	Problem
3	Handyvideo	Täterrolle unklar
4	Schulwechsel	Anhörung fehlt
5	Förderplan	nicht behandelt

PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Datei: 14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

TOP	Frage
1	Welche Frist läuft?
2	Welche Norm gilt?
3	Welche Akte fehlt?
4	Welcher Antrag ist heute nötig?